



Nr. 85 Kabinettsitzung vom 27. Februar 1923, 17.30 Uhr

R 43 I/1382 , Bl. 345 f.

Anwesend: Cuno, Oeser, Hermes, Becker, Heinze, Geßler, Groener, Albert, Luther; StS Hamm, Geib, Trendelenburg, v. Maltzan; MinDir. Meissner, Heilbron; MinR Wever; Protokoll: ORegR Offermann.

Beginn: 17:30

[Tagesordnung]

- 1) Entwurf eines Gesetzes über ein vorläufiges Handelsübereinkommen zwischen der deutschen und der kgl. spanischen Regierung.
- 2) Gesetz über Beamtenvertretungen.
- 3) Stellungnahme zu den Entschlüssen Nr. 5540 und 5544 der Reichstagsdrucksachen betr. die Disziplinar- und Strafverfahren aus dem Eisenbahnerstreik usw.
- 4) Frachtfreie Beförderung von Kirchenglocken. [...]
- 5) Preis- und Lohnpolitik.
- 6) Außerhalb der Tagesordnung.

1) Entwurf eines Gesetzes über ein vorläufiges Handelsübereinkommen zwischen der deutschen und der kgl. spanischen Regierung.

Das Kabinett stimmte dem Entwurfe zu ¹.

2) Gesetz über Beamtenvertretungen.

Nachdem der Herr *Reichsminister des Innern* die Einführung von Schlichtungsausschüssen warm befürwortet hatte ², äußerten die *Minister Groener, Heinze, Albert, Luther* sowie *Staatssekretär Dr.*

¹ Nachdem die Spanische Reg. das bisherige Handelsabkommen mit Deutschland zum 20.12.22 gekündigt und Valutazuschläge auf die dt. Einfuhr erhoben hatte, verlängert dieses vorläufige Übereinkommen für die Dauer der Verhandlungen den bestehenden tatsächlichen Zustand in den Handelsbeziehungen in Form wechselseitiger Noten vom 15.1.23. Die Dt. Reg. macht darin außerdem noch einige Zugeständnisse für die Einfuhr von Bananen, Wein und Kork (R 43 I/147 , Bl. 10-12). Der RT stimmt trotz seiner Bedenken dem Abkommen am 16. 4. zu (RT-Bd. 359, S. 10535 f.), so daß es am 21.4.23 verkündet wird (RGBl. II, S. 219 ff.). In der Folgezeit wird das Abkommen mehrmals verlängert.

² Es handelt sich dabei um die Einrichtung von Schlichtungsausschüssen, wie sie im 23. RT-Ausschuß anläßlich der 2. Beratung des Gesetzentwurfs über Beamtenvertretungen (RT-Drucks. Nr. 2359, Bd. 368, am 28.6.21 dem RT zugeleitet) diskutiert worden war (R 43 I/2632 , Bl. 29 f., 62).

Geib ihre schweren Bedenken, während der Herr *Reichswehrminister* sich im großen und ganzen den Ausführungen des Herrn Reichsministers des Innern angeschlossen.

Es wurde beschlossen, in einer gemeinsamen Kabinettsitzung mit Preußen eine Klärung herbeizuführen³ und eventuell mit den Parteiführern des Reichstags Fühlung zu nehmen.

3) Stellungnahme zu den Entschlüssen Nr. 5540 und 5544 der Reichstagsdrucksachen betr. die Disziplinar- und Strafverfahren aus dem Eisenbahnerstreik usw.

Der Herr *Reichsverkehrsminister* trug die Angelegenheit vor⁴ und wiederholte die in seinem Schreiben vom 13. Februar 1923 gegen eine Amnestie erhobenen Bedenken⁵.

Nachdem der Herr *Reichsjustizminister* sich aus politischen Gründen gegen eine Amnestie ausgesprochen und auch betont hatte, daß angesichts der wenig zahlreichen Fälle sich eine Amnestie nicht empfehle, wurde beschlossen, daß in der Sitzung des Rechtsausschusses vom 28. d. Mts. der Herr Reichsminister der Justiz eine Erklärung dahin abgeben soll, daß grundsätzlich eine schnellere Erledigung der Disziplinarverfahren angestrebt werden soll⁶.

4) Frachtfreie Beförderung von Kirchenglocken. [...]

5) Preis- und Lohnpolitik.

Der Herr *Reichskanzler* machte davon Mitteilung, daß in einer Besprechung mit den Herren Ministern beschlossen worden sei, grundsätzlich keine Erhöhung der Preise zuzulassen⁷. So werde dann auch der Brotpreis keine Erhöhung erfahren. Hiervon ausgenommen seien die Personen-Tarifierhöhungen der Reichsbahn vom 1. März und ebenso die Posterhöhungen gleichen Datums. Die allgemeine Linie der Politik, die dahin gehe, mit allen Mitteln eine Preissenkung herbeizuführen, müsse eingehalten werden⁸.

Der Herr *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* teilte mit, daß die Unterlassung der Brotpreiserhöhung ein Defizit von 900 Milliarden für das laufende Jahr schaffe.

³ Geschieht am 28. 2. (Dok. Nr. 86, P. 3).

⁴ Die Frage der Amnestie für Teilnehmer am Eisenbahnerstreik vom Februar 1922 hatte bereits das Kabinett Wirth häufiger beschäftigt. Seit dem Amtsantritt Cunos waren Vertreter der Reichsgewerkschaft verschiedentlich in dieser Frage bei der RReg. vorstellig geworden. Am 12. 2. forderte die SPD-Fraktion Begnadigung der strafrechtlich und disziplinarisch Verurteilten sowie Einstellung der schwebenden Disziplinarverfahren (RT-Drucks. Nr. 5540, Bd. 376). Die DDP-Fraktion forderte am 13. 2. „weitgehende Begnadigung“ der bestraften Beamten, „soweit diese Beamten in ihren Handlungen nicht gegen die Strafgesetze verstoßen haben“, sowie Einstellung der schwebenden Verfahren (RT-Drucks. Nr. 5544, Bd. 376). Nach einer Übersicht des RVM vom 8.1.23 waren wegen des Streiks insgesamt 319 Strafverfahren eingeleitet worden sowie 163 Disziplinarverfahren gegen unkündbare Beamte; bei den kündbaren Beamten waren bisher 22 Entlassungen vorgenommen worden (R 43 I/2125, Bl. 232 f.).

⁵ Der RVM hatte sich in diesem Schreiben grundsätzlich gegen eine Amnestie ausgesprochen, da ohnehin weitgehende Milde bei den Verfahren walte und „andererseits eine allgemeine Amnestie dem Ansehen der Verwaltung gegenüber der Beamtenschaft, insbesondere der am Streik nicht beteiligten und ihn verurteilenden abträglich sein würde. [...] Gegenüber dem Hinweis auf die Zweckmäßigkeit eines Amnestieerlasses angesichts der heutigen politischen Lage aber möchte ich bemerken, daß ich Zweifel hegen muß, ob die Autorität der Regierung gegenüber der Beamtenschaft unversehrt aus den Kämpfen hervorgeht, die heute mit Hilfe der Gewerkschaften geführt werden müssen. Danach halte ich die Bewilligung der Straffreiheit für die Februarstreikvergehen auch vom politischen Standpunkt aus für höchst bedenklich.“ (R 43 I/2125, Bl. 239 f.). Sollten diese Bedenken keine Berücksichtigung finden, so erklärte sich der RVM äußerstenfalls bereit, einer Amnestie zuzustimmen, bei der die eigentlichen Führer des Streiks ausgenommen würden; außerdem alle Fälle von schweren Beleidigungen und Mißhandlungen von Vorgesetzten oder Arbeitswilligen sowie die gewaltsamen Eingriffe, die zu Betriebsunfällen oder Betriebszerstörungen führten bzw. dies zum Ziel hatten. Dieser Eventualvorschlag des RVM wird von ORegR Offermann in einem Vermerk für den RK unterstützt, wobei Offermann die grundsätzliche Auffassung vertritt, „daß mit Rücksicht auf den Kampf im Ruhrgebiet sich eine Amnestie für die Eisenbahner nicht umgehen läßt.“ (R 43 I/2125, Bl. 248 f.). StS Hamm schließt sich dieser Auffassung an.

⁶ Die Frage wird am 7. 3. erneut vom Kabinett beraten (Dok. Nr. 93).

⁷ S. Dok. Nr. 84.

⁸ Zur weiteren Preispolitik s. Dok. Nr. 92.

6) Außerhalb der Tagesordnung.

Auf Anregung des Herrn *Reichswirtschaftsministers* wurde beschlossen, daß der Herr Reichsminister der Justiz möglichst umgehend aufgrund des Artikels 48 der Reichsverfassung eine Ausnahmeverordnung betreffend Spionage zur Vorlage bringe⁹.

⁹ Eine entsprechende VO ergeht am 3.3.23 (RGL. I, S. 159). Vgl. dazu Dok. Nr. 89.

Zitierhinweis

Nr. 85 Kabinettsitzung vom 27. Februar 1923, 17.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett Cuno, bearb. von Karl-Heinz Harbeck, 1968, S. 279–281 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/cun-D85>